



PUTUSAN

Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUKHAMAD KHAFID Bin KASMUJI;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedali RT.02 RW.01 Kel. Kedali Kec. Pucuk Kab.Lamongan dan kos di Jl. Karang Empat Gagng XI No.81 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa MUKHAMAD KHAFID Bin KASMUJI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Didepan sidang Terdakwa didampingi oleh M. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H. & RekanTeam Advokasi pada "**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**" yang beralamat kantor di jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis No.2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 09 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.2465/Pid.Sus./2024/PN.Sby. tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan netto $\pm 0,074$ (nol koma nol tujuh empat) gram
 - 1 (satu) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan betto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) gram.
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastik.
 - 1 (satu) buah skrop plastik.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- 1 (satu) bendel klip plastik.
- 1 (satu) buah domet kecil berwarna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun untuk pidana yang dimohonkan tidak sependapat oleh karenanya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Karang Empat Gang XI No. 81 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI mengirim pesan melalui Whatsapp kepada sdr. GANDEN (DPO) bahwasanya mau memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sdr. GANDEN (DPO) mengiyakan permintaan terdakwa sekira pukul 09.00 WIB sdr. GANDEN (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Karang Empat Gang XI No. 81 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya sendirian, setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh terdakwa lalu sdr. GANDEN (DPO) pulang.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan skrop plastic dan tidak menggunakan timbangan.
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu dari sdr. GANDEN (DPO) tersebut terdakwa jual seharga Rp 1500.000,- s/d Rp 200.000,- per poketnya.
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan cara pembeli menghubungi terdakwa lalu janji bertemu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berikan dan uang dibayarkan secara tunai atau ada juga yang melalui system ranjau dan pembayaran transfer via aplikasi DANA.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simpang 4 Jl. Karang Empat Besar (Depan Warung Kopi Coffe Gading Mas) No. 237 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya datanglah saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI sedang mengantar pesanan sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,074$ (nol koma nol tujuh empat) gram.
 2. 1 (satu) poket transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) gram.
 3. Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) buah skrop plastic



5. 1 (satu) bendel klip plastik

6. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08449/NNF/2024 atas nama terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 24451/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
- 24452/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram.

KESIMPULAN

- 24451/2024/NNF,- s.d 24452/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SISA BARANG BUKTI

- 24451/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,042$ gram.
- 24452/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,034$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Simpang 4 Jl. Karang Empat Besar (Depan Warung Kopi Coffe Gading Mas) No. 237 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Simpang 4 Jl. Karang Empat Besar (Depan Warung Kopi Coffe Gading Mas) No. 237 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya berdasarkan informasi masyarakat datanglah saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI sedang mengantar pesanan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,074$ (nol koma nol tujuh empat) gram.
2. 1 (satu) poket transparan yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma nol lima satu) gram.
3. Uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah skrop plastic
5. 1 (satu) bendel klip plastik
6. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08449/NNF/2024 atas nama terdakwa **MUKHAMAD KHAFID BIN KASMUJI** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 24451/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.
- 24452/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram.

KESIMPULAN

- 24451/2024/NNF,- s.d 24452/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 24451/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,042$ gram.
- 24452/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,034$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD BUKHORI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anggota Unit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan atas perkara terdakwa saksi pernah diperiksa di penyidikan yang keterangan saksi sebagaimana telah terurai dalam berita acara penyidikan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- Bahwa, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang masuk bahwa di daerah Simpang 4 jalan Karang Empat Besar Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya sering terjadi peredaran narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama team diantaranya saksi Dika Hardiansyah melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan kepada seseorang yang ciri-cirinya disebutkan oleh informan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu 09 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB saksi telah mengamankan orang yang disebutkan ciri-cirinya tersebut yaitu Terdakwa di depan warung kopi Coffe Gading Mas yang beralamat di jalan Karang Empat Besar No.237 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena pada waktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan sebuah dompet warna merah yang didalamnya terdapat dua poket plastik klip serbuk putih yang dari keterangan terdakwa adalah narkoba jenis sabu, satu pak plastik klip kosong, satu potong skrop pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp.150.000,-, sebuah kotak plastik kecil dan sebuah handphone merk Redmi warna biru tua yang didalamnya terdapat komunikasi terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa serbuk putih tersebut didapat Terdakwa dari GANDEN pada hari itu sekitar jam 09.00 WIB yang sebelumnya telah Terdakwa pesan terlebih dahulu sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, atas serbuk putih yang diterimanya tersebut selanjutnya oleh Terdakwa telah dibagi atau dipecah yang tujuannya untuk dijual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap poketnya dan dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila barang terjual semua dia akan mendapat keuntungan berupa uang disamping dapat juga mengkonsumsinya;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 terdakwa telah berhasil menjual sebagai narkotikanya kepada MSG;
- Bahwa, faktanya Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan segala sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan narkoba oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi DIKA HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai anggota dari Satresnarkoba dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di depan warung kopi Coffe Gading Mas di Simpang Empat jalan Karang Empat Besar No.237 Kel. Ploso, Kec. Tambaksari Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan badan dan dari saku celana yang dipakai terdakwa telah ditemukan dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat dua paket serbuk putih yang dari keterangan terdakwa adalah narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemuka satu bundel plastik klip kecil, skrop plastik, sebuah kotak kecil plastik dan sebuah handphone merk redmi yang didalamnya terdapat komunikasi terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa didapat dari GANDEN karena membeli yang semula membeli setengah gram dengan harga Rp.500.000,- kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang tujuannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp.150.000,- sampai Rp.200.000,- dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sudah berhasil menjual kepada seorang pembeli namun sewaktu dilakukan pengembangan kepada penjual dan pembeli sudah tidak ditemukan;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa dua paket serbuk putih telah dilakukan test labkrim dan disimpulkan atas serbuk putih tersebut mengandung zat metamfetamina termasuk narkoba golongan I yang mempunyai berat netto masing-masing 0,074 gram dan 0,051 gram;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari GANDEN



yang sebelumnya telah Terdakwa pesan sebanyak dua paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa jual kembali disamping untuk terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa, setelah mendapat narkoba dari GANDEN selanjutnya terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) dengan berat yang berbeda dan untuk 1 (satu) pakatnya Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- sehingga apabila barangnya terjual habis Terdakwa akan mendapat keuntungan;

- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB terdakwa sudah berhasil menjual satu paket sabu kepada MSG seharga Rp.200.000, dan dari penjualan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan pembayarannya diantaranya yang disita oleh pihak saksi dari Polrestabes Surabaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selain barang bukti narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan telah pula dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) pak plastik klip kosong, satu potong sekrop dari sedotan plastik sebagai alat untuk membagi shabu dan sebuah HP milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan GANDEN maupun dengan MSG orang yang sudah berhasil membeli dari terdakwa dan juga terdakwa gunakan untuk komunikasi pemesanan shabu dan dompet kecil warna merah juga sebuah kotak plastik tempat menyimpan sabu;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WIB sewaktu terdakwa menunggu AMBON yaitu pembeli lainnya tepatnya didepan warung kopi Coffe Gading Mas di Simpang Empat jalan Karang Empat Besar No.237 Ploso Tambalsari Surabaya telah datang para saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli maupun menerima dan menjual narkoba jenis shabu, sehingga terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto masing-masing 00,051 gram dan 0,074 gram;



2. 1 (satu) pak plastik klipkosong;
3. 1 (satu)potong sekrop/sengkoan dari potongan sedotan plastik;
4. Sebuah HP merk Redmi warna biru tua beserta nomor simcardnya;
5. Uang pecahan Rp.150.000,- (seraus liam puluh ribu rupiah);
6. Sebuah dompet kecil warna merah, dan
7. Sebuah kotak plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi GANDEN untuk memesan narkoba jenis sabu dan atas pesanan Terdakwa selanjutnya pada jam 09.00 WIB GNDEN datang lerumah terdakwa untuk menyerahkannya satu paket narkoba jensi sabu seberat 0,5 gram dan terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, setelah menerima shabu kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket dengan berat dan harga yang berbeda yaitu antara Rp.100.000,- hingga Rp..200.000,- yang siap edar;
3. Bahwa, benar tujuan terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis shabu yang dia beli dari GANDEN adalah untuk dijual kembali sehingga apabila laku semua terdakwa mendapat keuntungan berupa uang disamping terdakwa dapat mengkonsumsinya dari sisa yang ada;
4. Bahwa, benar terhadap narkoba jenis shabu yang terdakwa bagi tersebut sudah berhasil dijualnya kepada MSG seharga Rp.200.000,- sedang sisanya terdakwa simpan untuk menunggu pembeli lainnya;
5. Bahwa, benar ketika terdakwa sedang menunggu pembeli lainnya didepan warung kopi Coffe Gading Mas di Simpang Empat jalan Karang Empat besar No.237 Kel. Ploso, Tabaksari Surabaya tepatnya pada jam 19.30 WIB pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 telah datang petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeldahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa, benar pada waktu dilakukan pengegedahan badan terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip serbuk putih, uang tunai pecahan Rp.150.000,- 1 (satu) pak plastik klip kosong, satu



potong sekrop/sengkoan dari sedotan plastik dan sebuah HP, sebuah dompet ecil warna emrah, sebuah kotak kecil plastik dan terhadap barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa sebagai miliknya sebagai sarana atau alat dan hasil dari kejahatannya;

7. Bahwa, benar terhadap serbuk putih yang terdapat dalam plastik klip tersebut telah dilakukan tes labkrim dan disimpulkan serbuk putih tersebut mengandung zat Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang Undang Narkotika;

8. Bahwa, benar terhadap 2 (dua) plastik klip tersebut juga dilakukan penimbangan dan mempunyai berat netto masing-masing 0,074 gram dan 0,051 gram;

9. Bahwa, benar terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memberikan izin dalam menerima maupun menjual dan membawa atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian atas narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th. 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu MUKHAMAD KHAFID Bin KASMUJI dimana atas identitas yang telah dibacakan didepan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang atas diri terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan dohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan sidang terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini, sehingga unsur kesatu telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum, bahwa tidak ada hak dan kewenangan dari sipelaku sehingga atas perbuatan si pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengamanan oleh para saksi terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 didepan warung kopi Caffe Gaing Mas di Simpang Empat jalan Karang Empat Besar No.237 Kel. Ploso, kec. Tambaksari Surabaya dengan didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari dalam saku celana yang sedang dipakai terdakwa telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, satu pak platik klip kosong dan sebuah skrop yang terbuat dari potong sedotan plastik yang digunakan terdakwa sebagai alat/sendok dalam membagi narkoba jenis sabu selain itu juga sebuah HP Redmi sebagai alat komunikasi yang berhubungan dengan transaksi narkoba jenis shabu antara terdakwa dengan GANDEN maupun antara terdakwa dengan MSG, sebuah dompet kecil merah, sebuah kotak plasti kecil dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- sebagai ahsil penjualan narkoba kepada MSG;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak bekerja atau tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaansehingga terdakwa bukan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan juga bukan seseorang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, disamping itu terdakwa juga bukan seseorang yang membutuhkan pengobatan dengan obat-obatan yang mengandung metamfetamina, dengan demikian pada waktu dari terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal 114 ayat (1) UU No.35Th.2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif dalam arti apabila satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap terbukti sehingga untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terbukti tidak harus semua tindakan yang diatur dalam unsur ketiga ini telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan sidang dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa telah berkomunikasi melalui handphone miliknya dengan GANDEN untuk memesan narkotika jenis sabu, dan sekitar jam 09.00 WIB GANDEN datang erumah Terdakwa bertemu dengan CACAK untuk bertransaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan GANDEN menyerahkan satu paket plastik klip narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram yang dilakukan dirumah terdakwa di jalan Karang Empat Gg.XI No.81 Kel. Ploso, Kec. Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari GANDEN kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket siap edar oleh karena tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabud dari GANDEN adalah untuk dijual kembali dengan harapan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan keuntungan mengkonsumsinya dari sisa penimbangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dari narkotika jenis shabu yang dia terima dari GANDEN tersebut sudah terjual kepada MSG sebanyak satu paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa sudah menerima pembayaran, sehingga sisa paketan tinggal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



3 (tiga) paket plastik klip dimana yang satu paket sudah terdakwa konsumsi sedang sisanya yang 2 (dua) paket telah disita oleh polisi dari Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dia tidak sedang membeli maupun menjual narkoba jenis shabu, namun dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan menurut keyakinan Majelis ada keterkaitannya bahwa terdakwa berhasil menjual dengan telah menerima uang pembelian juga adanya barang-barang yang dipakai terdakwa untuk membagi dan membungkusnya disamping itu adanya tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu dari GANDEN tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terungkap dipersidangan Majelis mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No,35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa akan merusak generasi bangsa apabila sempat membeli dan mengonsumsi narkoba yang disediakan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Th.2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD KHAFID Bin KASMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,074 gram dan 0,051 gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - Sebuah HP merk Redmi warna biru beserta nomor simcardnya;
 - Sebuah skrop dari potongan sedotan plastik;
 - Sebuah dompet kecil warna merah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kotak plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan Darwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

TTD

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.,M.H.